

## ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Zmluva“)

medzi:

**Obchodné meno:** Up Déjeuner, s. r. o.  
**so sídlom:** Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto  
**zastúpená:** Ing. Radmila Kuracinová, prokuristka  
**IČO:** 53 528 654  
**IČ DPH:** SK2121424228  
**Zápis v ORSR:** Mestský súd Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 150439/B  
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

**Názov:** Banskobystrický samosprávny kraj  
**so sídlom:** Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  
**štatutárny orgán:** Mgr. Ondrej Lunter, predseda  
**IČO:** 37 828 100  
**IČ DPH:** SK2021627333  
(ďalej len „Klient“)

(Poskytovateľ a Klient ďalej každý jednotlivito tiež ako „Zmluvná strana“ a spoločne ako „Zmluvné strany“)

### VZHLADOM K TOMU, ŽE:

- (A) Poskytovateľ je spoločnosťou poskytujúcou služby v oblasti zamestnaneckých benefitov, a
- (B) Klient má v úmysle zabezpečiť pre svojich Zamestnancov a pre ich rodinných príslušníkov možnosť využívania športovo-relaxačných služieb Programu

### SA ZMLUVNÉ STRANY DOHODLI NA PODMIENKACH POSKYTOVANIA ŠPORTOVO-RELAXAČNÝCH SLUŽIEB PROGRAMU PODĽA TEJTO ZMLUVY NASLEDOVNE:

#### § 1 Definície

1.1 V tejto Zmluve, vrátane jej príloh:

- **Program** znamená produkt UpBalancea a športovo-relaxačné služby poskytované Obchodníkom, ktoré Poskytovateľ umožňuje Užívateľom čerpať počas obdobia trvania tejto Zmluvy, pričom možnosť čerpania športovo-relaxačných služieb Programu majú všetci Zamestnanci, ktorí prejavia záujem o využívanie Programu.
- **Obchodník** znamená tretiu osobu (fyzickú alebo právnickú), ktorá má oprávnenie poskytovať športovo-relaxačné služby v rámci Programu.
- **Užívateľ** je označenie pre Zamestnanca a Sprevádzajúcu osobu, ktorí využívajú Aplikáciu UpBalancea a sú oprávnení k čerpaniu produktu UpBalancea a športovo-relaxačných služieb v rámci Programu, to všetko za podmienok stanovených touto Zmluvou.
- **Zamestnanec** znamená fyzickú osobu vykonávajúcu pre Klienta práce v pracovnom pomere.
- **Sprevádzajúca osoba** znamená osobu blízku Zamestnancovi (v zmysle definície obsiahnutej v ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) uvedenú v Zozname Užívateľov, pričom za Sprevádzajúcu osobu sa považuje aj druh/družka Zamestnanca uvedená na Zozname Užívateľov.
- **Aplikácia UpBalancea** znamená prostriedok, prostredníctvom ktorého je Užívateľ oprávnený využívať produkt UpBalancea a športovo-relaxačné služby Programu v súlade a za dodržania podmienok používania, ktoré sú dostupné na webovej stránke Poskytovateľa: [1760099396-Pravidlá-používania-aplikácie-UpBalancea.pdf](https://www.upbalance.sk/1760099396-Pravidla-pouzivania-aplikacie-UpBalancea.pdf).
- **Akceptačné miesto** je prevádzkareň fyzickej alebo právnickej osoby (Obchodníka) oprávnenej poskytovať športovo-relaxačné služby Programu.
- **Zúčtovacie obdobie** znamená kalendárny mesiac, v ktorom Poskytovateľ umožní Užívateľom čerpanie športovo-relaxačných služieb v rámci Programu v súlade s touto Zmluvou.

- **Vstup** znamená jeden vstup Užívateľa do Akceptačného miesta a možnosť využiť jednu zo športovo-relaxačných služieb v rámci Programu. Užívateľ môže realizovať vstup len raz za kalendárny deň počas prevádzkových hodín Akceptačného miesta.
- **Preukaz totožnosti** znamená doklad, na základe ktorého možno identifikovať totožnosť Užívateľa, obsahujúci meno, priezvisko a fotografiu, vydaný orgánom štátnej správy (najmä občiansky preukaz, cestovný pas, preukaz na MHD, vodičský preukaz), orgánom profesijnej samosprávy (služobný preukaz), študentský preukaz (vydaný najmä vysokou školou), firemný identifikátor (meno, priezvisko, fotografia).
- **Zoznam Užívateľov** znamená menný zoznam Užívateľov poskytnutý Klientom pre Poskytovateľa v súlade s touto Zmluvou.
- **Klientská zóna** znamená online prostredie, ktoré slúži na realizáciu Programu a ktoré Klient, prípadne osoba oprávnená za neho konať používa na administráciu Aplikácie UpBalancea, najmä, nie však výlučne na zadanie údajov o Zamestnancovi do časti nový užívateľ, aktiváciu Programu, pozastavenie a ukončenie aktivácie Programu, prehliadanie štatistik – prehľad o fakturácii.

## § 2

### Predmet Zmluvy

- 2.1 Na základe tejto Zmluvy a za podmienok stanovených touto Zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať Klientovi službu spočívajúcu v sprístupnení športovo-relaxačných služieb zahrnutých do Programu Užívateľom a Klient sa zaväzuje hradiť Poskytovateľovi za túto službu odmenu.
- 2.2 Poskytovateľ vynaloží všetko úsilie, aby bola zabezpečená čo najvyššia kvalita športovo-relaxačných služieb v rámci Programu.

## § 3

### Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 3.1 V rámci Programu sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať Klientovi, resp. Užívateľom Aplikáciu UpBalancea, prostredníctvom ktorej im bude umožnený Vstup do vybraných Akceptačných miest poskytujúcich športovo – relaxačné služby a Klient sa zaväzuje za to zaplatiť Poskytovateľovi odmenu v zmysle ustanovení § 5 tejto Zmluvy.
- 3.2 Klient je prostredníctvom Klientskej zóny oprávnený na administráciu Aplikácií UpBalancea Užívateľov. Po aktivácii účtu Užívateľa bude následne Užívateľovi Programu doručený email s prístupovými údajmi do Aplikácie UpBalancea.
- 3.3 Klient je povinný poskytnúť Poskytovateľovi Zoznam Užívateľov, ktorí budú využívať Aplikáciu UpBalancea.
- 3.4 Klient je povinný oboznámiť Užívateľov s pravidlami používania Aplikácie UpBalancea, ktoré sú dostupné na webovej stránke Poskytovateľa: [1760099396-Pravidla-pouzivania-aplikacie-UpBalancea.pdf](https://www.upbalancea.sk/1760099396-Pravidla-pouzivania-aplikacie-UpBalancea.pdf).
- 3.5 Klient berie na vedomie, že Užívateľ má nárok len na jeden Vstup do Akceptačného miesta za kalendárny deň. Poskytovateľ nenesie náklady za druhý a ďalší Vstup Užívateľa do Akceptačného miesta v rovnakom kalendárnom dni.
- 3.6 Klient berie na vedomie, že Akceptačné miesto je oprávnené Užívateľovi odmietnuť Vstup, v prípade, že bude mať naplnenú kapacitu v prevádzke.
- 3.7 Klient berie na vedomie, že prekročenie časového limitu pri niektorých vybraných športovo-relaxačných službách v Akceptačnom mieste je Užívateľ povinný zaplatiť v pokladni Obchodníka, a to priamo na Akceptačnom mieste zo svojich vlastných finančných prostriedkov. Poskytovateľ nie je povinný uhradiť žiaden doplatok v mene Užívateľa.
- 3.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Vstup Užívateľa do Akceptačného miesta bude prebiehať na základe predloženia QR kódu generovaného Užívateľom v Aplikácii UpBalancea a predložením Preukazu totožnosti. Obchodník je oprávnený vyžiadať si od Užívateľa Preukaz totožnosti na účely overenia jeho totožnosti. V prípade, že má Obchodník vážne podozrenie, že Užívateľ Aplikácie UpBalancea nie je tá istá osoba, ktorá sa preukázala Preukazom totožnosti, Obchodník má právo odmietnuť využitie Vstupu. V prípade, že Užívateľ odmietne Obchodníkovi Preukaz totožnosti predložiť, má Obchodník právo takému Užívateľovi poskytnutie služby Programu odmietnuť.
- 3.9 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť funkčnosť Aplikácie UpBalancea. V prípade akýchkoľvek technických problémov, ktoré by bránili Užívateľom uplatniť Vstupy cez Aplikáciu UpBalancea, je Klient povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti Poskytovateľa a poskytnúť Poskytovateľovi všetky Užívateľmi zistené informácie pre identifikáciu vady a okolností jej vzniku. Poskytovateľ je povinný umožniť Klientovi, resp. Užívateľom riadne používanie Aplikácie UpBalancea.
- 3.10 Klient berie na vedomie, že po ukončení Zmluvy a/alebo neuhradení odmeny v zmysle ustanovení § 5 tejto Zmluvy budú všetky prístupy Užívateľov do Aplikácie UpBalancea deaktivované.
- 3.11 V prípade, ak Klient neuhradí odmenu podľa § 5 tejto Zmluvy, Poskytovateľ vyzve Klienta na nápravu, s dodatočnou lehotou 5 dní. Ak Klient ani v dodatočnej lehote Poskytovateľovi odmenu neuhradí, je Poskytovateľ oprávnený deaktivovať všetky prístupy Užívateľov do Aplikácie UpBalancea v Zúčtovacom období. Deaktivácia prístupov Užívateľov v priebehu Zúčtovacieho obdobia nemá vplyv na povinnosť Klienta uhradiť odmenu za celé, aj začaté Zúčtovacie obdobie.
- 3.12 Poskytovateľ umožní Užívateľom využívanie športovo-relaxačných služieb v rámci Programu odo dňa účinnosti Zmluvy, najskôr od **1.1.2026**. Od tohto dňa je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi odmenu za plnenie podľa tejto Zmluvy.
- 3.13 Poskytovateľ je oprávnený do Programu zaradiť ďalšie produkty a/alebo služby, či z Programu vyradiť existujúce produkty a/alebo služby len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Klienta so zaradením ďalších produktov

a/alebo služieb alebo vyradením existujúcich produktov a/alebo služieb do Programu. Predpokladom pre vyradenie existujúcich produktov z Programu je, že okrem produktu UpBalancea sú v Programe zahrnuté aj ďalšie produkty. V prípade, ak Klient Poskytovateľovi vyjadrí nesúhlas so zaradením ďalších produktov a/alebo služieb do Programu alebo s vyradením existujúcich produktov a/alebo služieb z Programu, Poskytovateľ nie je oprávnený uvedené vykonať. Ak Poskytovateľ vyradí produkty a/alebo služby z Programu v rozsahu väčšom ako 20 % oproti stavu ku dňu podpisu tejto Zmluvy, je Klient oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.

- 3.14 Poskytovateľ sa zaväzuje Užívateľom odovzdávať všetky relevantné informácie o Programe, a to prostredníctvom Klienta, či priamo Užívateľom, ak má k tomu súhlas Klienta a príslušného Užívateľa. Klient sa zaväzuje zabezpečiť, že sa každý Užívateľ pri objednaní Programu oboznámi s podmienkami poskytovania služieb v rámci Programu. Ak Užívateľ poruší podmienky Programu, má Poskytovateľ právo vylúčiť príslušného Užívateľa z Programu a informovať o tom Klienta.

#### § 4

##### Práva a povinnosti Klienta

- 4.1 Klient odovzdá prostredníctvom Klientskej zóny Poskytovateľovi prvý Zoznam Užívateľov zahrnutých do Programu najneskôr do 15 dní odo dňa účinnosti Zmluvy. Klient v Zozname Užívateľov vyznačí, ktorí Užívatelia sú Zamestnanci, ktorí Sprevádzajúce osoby, pričom u Sprevádzajúcich osôb uvedie, k akému Zamestnancovi patria.
- 4.2 Klient je oprávnený odovzdať Poskytovateľovi na každé ďalšie Zúčtovacie obdobie upravený Zoznam Užívateľov prostredníctvom Klientskej zóny, a to pre prihlásenie nových Užívateľov a aktiváciu, reaktiváciu alebo deaktiváciu účtov Užívateľov v Aplikácii UpBalancea najneskôr do posledného dňa v kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza ďalšiemu Zúčtovaciemu obdobiu. Ak Klient v týchto lehotách upravený Zoznam Užívateľov Poskytovateľovi neodovzdá, použije sa pre ďalšie Zúčtovacie obdobie posledný Zoznam Užívateľov odovzdaný Klientom Poskytovateľovi. V prípade deaktivácie účtov Užívateľov v Aplikácii UpBalancea (odhlásenia Užívateľa) je Užívateľ oprávnený využívať Aplikáciu UpBalancea až do posledného dňa príslušného mesiaca, v ktorom bol z Programu odhlásený.
- 4.3 Klient umožní každému Zamestnancovi získať maximálne jeden účet (1) v Aplikácii UpBalancea pre Sprevádzajúcu osobu. Ak dôjde k deaktivácii účtu Užívateľa konkrétneho Zamestnanca v Aplikácii UpBalancea, je v nej automaticky deaktivovaný aj účet Sprevádzajúcej osoby, t. j. súčasne končí účasť Sprevádzajúcej osoby takéhoto Zamestnanca v Programe.
- 4.4 Klient sa zaväzuje neobchodovať s Aplikáciou UpBalancea, t. j. najmä ju neponúkať osobám, ktoré sa nemôžu stať Užívateľmi podľa tejto Zmluvy, a ďalej ju nedistribúovať, neposkytovať a nepožičiavať či inak s ňou nakladať v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, či žiadať od Užívateľov zaplatenie odmeny vyššej ako je dohodnutá v bode 5 tejto Zmluvy.
- 4.5 Klient vyhlasuje, že možnosť používať Aplikáciu UpBalancea udeľuje výlučne len Zamestnancom, ktorí majú s Klientom platný pracovný pomer. V prípade, že Zamestnanec prejaví záujem o využívanie Aplikácie UpBalancea aj pre Sprevádzajúcu osobu, Poskytovateľ na základe takejto požiadavky vygeneruje do Aplikácie UpBalancea prístupy pre Sprevádzajúcu osobu, pričom Aplikáciu UpBalancea bude využívať Sprevádzajúca osoba na svoj účet a zodpovednosť. Zamestnanec v mene Sprevádzajúcej osoby požiadavkou o generovanie prístupových údajov súhlasí s dohodnutou cenou za využívanie služby a táto mu bude účtovaná formou zrážky zo mzdy.
- 4.6 Klient je povinný objednať na každé Zúčtovacie obdobie minimálne 5 aktívnych Aplikácií UpBalancea pre Zamestnancov. Ak počet aktívnych Aplikácií UpBalancea pre Zamestnancov v príslušnom Zúčtovacom období bude menej ako 5 a Zmluvné strany sa na žiadosť Poskytovateľa nedohodnú v lehote 30 dní na zvýšení odmeny, alebo ak počet Aplikácií UpBalancea pre Zamestnancov v príslušnom Zúčtovacom období bude menej ako 3, Poskytovateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať, tak, že Zmluva zanikne v posledný deň Zúčtovacieho obdobia, v ktorom bola výpoveď doručená.

#### § 5

##### Odmena a komunikácia Zmluvných strán

- 5.1 Klient sa zaväzuje hradiť Poskytovateľovi odmenu za sprístupnenie Programu za každé Zúčtovacie obdobie (t. j. mesačne) v nasledujúcej výške:
- 5.1.1 **za každého Zamestnanca s aktívnou službou Programu paušálnu sumu 38,-- EUR s DPH** (slovom: tridsaťosem eur); z čoho 0 EUR hradí Klient a 38,-- EUR hradí Zamestnanec;
- 5.1.2 **za každú Sprevádzajúcu osobu s aktívnou službou Programu paušálnu sumu 38,-- EUR s DPH** (slovom: tridsaťosem eur), celá čiastka je hradená Zamestnancom.
- 5.2 Za účelom vylúčenia pochybností, Poskytovateľ berie na vedomie, že Klient nefinancuje náklady súvisiace s Programom z vlastných zdrojov, t. j. Zamestnanci budú uhrádzať Klientovi všetky mesačné náklady súvisiace s Programom bez akejkoľvek finančnej spoluúčasti Klienta. Za účelom vylúčenia pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Klient uhradí Poskytovateľovi odmenu podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy v plnej výške, t. j. Zamestnanec priamo Poskytovateľovi nehradí nič. Prípadná úhrada Zamestnanca podľa ustanovenia bodu 5.1. tejto Zmluvy bude predmetom separátneho vzťahu Klienta a Zamestnanca.
- 5.3 Na začiatku každého Zúčtovacieho obdobia vystaví Poskytovateľ Klientovi faktúru vo výške odmeny dohodnutej v ustanovení bodu 5.1. tejto Zmluvy, a to za všetkých Užívateľov uvedených v Zozname Užívateľov za príslušné

Zúčtovacie obdobie. Faktúru zašle Poskytovateľ e-mailom na adresu elektronickej pošty BBSK uvedenú v ustanovení § 5 bod 5.5. tejto Zmluvy. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a účtovného dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Faktúra musí spĺňať všetky požiadavky na elektronicкую formu faktúry, najmä požiadavku vierohodnosti, neporušenosti obsahu a čitateľnosti. Klient sa zaväzuje uhradiť odmenu Poskytovateľovi vrátane DPH v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, ktorá je 14 dní od jej vystavenia, a to na bankový účet uvedený v predmetnej faktúre. Faktúra sa považuje za uhradenú okamihom pripísania fakturovanej čiastky na účet Poskytovateľa. Ak budú v doručenej faktúre uvedené nesprávne údaje alebo nebude obsahovať a spĺňať všetky právnymi predpismi predpísané alebo Zmluvou dohodnuté náležitosti, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie; v takom prípade sa rozumie, že Klient nie je v omeškaní s úhradou faktúry. Vo vrátenej faktúre vyznačí Klient dôvod jej vrátenia. Lehota splatnosti začne plynúť až po dni doručenia opravenej faktúry Klientovi na na to určenú adresu elektronickej pošty v zmysle Zmluvy.

- 5.4 Ak Klient neuhradí odmenu za poskytovanie produktu UpBalance a služieb v rámci Programu podľa tejto Zmluvy v súlade s termínom uvedeným v Zmluve, ani v dodatočne poskytnutej lehote plynúcej od doručenia písomnej výzvy Poskytovateľa k náprave, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní, má Poskytovateľ právo zablokovat účty Užívateľov v Aplikácii UpBalance v ďalšom Zúčtovacom období. Zablockovanie účtov Užívateľov v Aplikácii UpBalance v priebehu trvania Zúčtovacieho obdobia nemá vplyv na povinnosť Klienta uhradiť odmenu za celé, aj začaté Zúčtovacie obdobie.
- 5.5 Komunikácia medzi Zmluvnými stranami sa bude uskutočňovať prostredníctvom korešpondenčných adries Zmluvných strán, prednostne prostredníctvom osôb poverených na komunikáciu uvedených nižšie (tzv. kontaktná osoba). Zmenu údajov je príslušná Zmluvná strana povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu. Pokiaľ nie je uvedené inak, účinky oznámenia zmeny nastanú momentom doručenia takéhoto oznámenia druhej Zmluvnej strane. Zmluvné strany sú povinné informovať druhú Zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie Zmluvy.

#### Korešpondenčné adresy:

**Názov Klienta: Banskobystrický samosprávny kraj**

Sídlo: Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Bankové spojenie (IBAN): SK9281800000007000389679

E-mail pre zasielanie elektronicčných faktúr: [faktury@bbsk.sk](mailto:faktury@bbsk.sk)

Osoba poverená na komunikáciu s Poskytovateľom: Ing. Jarmila Pinková, [jpinkova@bbsk.sk](mailto:jpinkova@bbsk.sk), 048 /4325701

Kontaktné údaje Poskytovateľa:

Obchodné meno: **Up Déjeuner, s. r. o.**

Sídlo: Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Bankové spojenie (IBAN): SK42 8100 0001 1502 7113 0237

Osoba poverená na komunikáciu s Klientom: Lukáš Gémeši, [lukas.gemesi@up-dejeuner.sk](mailto:lukas.gemesi@up-dejeuner.sk)

## §6

### Doba platnosti a ukončenie Zmluvy

- 6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do uplynutia 24 mesiacov od dňa účinnosti Zmluvy.
- 6.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv /[www.crz.gov.sk/](http://www.crz.gov.sk/) v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 6.3 Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená túto Zmluvu písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu. Pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva inak, výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej Zmluvnej strane doručená.

## § 7

### Ochrana osobných údajov

- 7.1 Poskytovateľ aj Klient sa zaväzujú plniť povinnosti vyplývajúce im z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR") a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v súvislosti so svojou činnosťou pri plnení Zmluvy. Poskytovateľ aj Klient sa súčasne zaväzujú, že budú pri plnení tejto Zmluvy, postupovať aj v súlade s ďalšími všeobecne záväznými právnymi aktami súvisiacimi s ochranou osobných údajov, pokiaľ budú následne prijaté a pokiaľ budú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 7.2 Poskytovateľ je povinný informovať Klienta o politike spracúvania osobných údajov kontaktných osôb, štatutárnych a iných zástupcov Klienta a Užívateľov Poskytovateľom ako prevádzkovateľom bezodkladne po dni, v ktorom Zmluva nadobudne účinnosť. Zmluvné strany sa zaväzujú, že osobné údaje, s ktorými sa na základe Zmluvy oboznámia,

nebudú okrem povinností vyplývajúcich z aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov nijak zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou spracúvať, reprodukovать alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Ak v dôsledku plnenia Zmluvy budú niektorou zo Zmluvných strán druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné údaje a v dôsledku toho by malo dôjsť k spracúvaniu takých osobných údajov, Zmluvné strany osobitne posúdia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobných údajov, príp. jej zmeny a v prípade potreby takúto spracovateľskú zmluvu uzatvoria.

- 7.3 Osobné údaje Užívateľov a príp. e-mailu sú Poskytovateľovi poskytnuté Klientom prostredníctvom Klientskej zóny, kedy Klient vyhlasuje, že je oprávnený tieto údaje Poskytovateľovi ako príjemcovi osobných údajov k ich ďalšiemu spracúvaniu na účely uvedené v bode 7.4 tejto Zmluvy poskytnúť.
- 7.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade relevantných bezpečnostných incidentov a/alebo uplatnenia práv dotknutých osôb si poskytnú notifikáciu a prípadnú vzájomnú rozumne vyžadovanú súčinnosť prostredníctvom zodpovedných osôb na ochranu osobných údajov.

## § 8

### Škoda a zodpovednosť za vady

- 8.1 Poskytovateľ vyhlasuje, že ním poskytované služby v zmysle tejto Zmluvy ani žiadna ich časť nie sú dotknuté právami tretích osôb a zaväzuje sa Klientovi, resp. Užívateľom uhradiť akúkoľvek škodu, ak táto vznikne Klientovi, resp. Užívateľom v rozpore s tu poskytnutým vyhlásením.
- 8.2 Ak Klientovi a/alebo Užívateľovi v dôsledku neposkytnutia služby v zmysle tejto Zmluvy vznikne škoda, Poskytovateľ sa ju zaväzuje nahradiť v peňažnom vyjadrení.
- 8.3 Poskytovateľ je povinný vopred Klienta a Užívateľov vopred včas informovať o tom, že Aplikácia UpBalancea bude z technických dôvodov obmedzená. Pre prípad technických problémov sa Poskytovateľ zaväzuje Klientovi a Užívateľom poskytovať technickú podporu:
- na telefonickú linku pre technické otázky: 02/32553545 každý deň v čase od 7,30hod. do 16,30hod.;
  - e-mailová podpora: [info@up-dejeuner.sk](mailto:info@up-dejeuner.sk)
- Technická podpora zahŕňa odstraňovanie/nápravu oznámených väd v lehote a spôsobom dohodnutým v Zmluve; ak spôsob nie je dohodnutý, platí všeobecná zásada, že všetky oprávnené vytýkané vady Poskytovateľ odstráni bez meškania tak, aby bolo možné riadne naplniť účel Zmluvy, ktorým je riadne a včasné využívanie produktu UpBalancea a športovo-relaxačných služieb Programu Užívateľmi.
- 8.4 Poskytovateľ je povinný dodať služby poskytované v zmysle tejto Zmluvy bez väd. Vadou služby sa rozumie neposkytnutie služby v rámci Programu (napr. v dôsledku akýchkoľvek technických problémov), ktorá hoci len sčasti nebola Klientovi, resp. Užívateľom poskytnutá riadne a/alebo včas v súlade s ustanoveniami Zmluvy. O vadu služby ide najmä, nie však výlučne, ak sa služba poskytne v rozpore so záväzkami a povinnosťami Poskytovateľa podľa Zmluvy.
- 8.5 Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má služba poskytovaná podľa tejto Zmluvy, resp. jej časť v okamihu poskytovania služieb v zmysle Zmluvy. Vada musí byť zo strany Klienta oznámená Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu.
- 8.6 Ak má služby vady, má Klient vždy právo požadovať od Poskytovateľa na základe oznámenia, aby bez zbytočného odkladu, na svoje náklady vady odstránil alebo napravil, a to: (i) odstránením vady služby, alebo (ii) poskytnutím primeranej zľavy z odmeny za neposkytnuté služby.

## § 9

### Záverečné ustanovenia

- 9.1 Pokiaľ táto Zmluva nestanovuje v osobitných prípadoch inak, právne úkony majúce za následok zmenu alebo ukončenie Zmluvy, ako aj oznámenia týkajúce sa plnenia Zmluvy, sa budú uskutočňovať v písomnej forme a budú doručované osobne, doporučeným listom, kuriérom alebo elektronickými prostriedkami (na e-mail). V takom prípade sa považuje písomnosť za doručенú dňom jej prevzatia, odmietnutia jej prevzatia, alebo uplynutím 5. dňa od jej odoslania. Ak sa na platnosť úkonu vyžaduje podpis Zmluvnej strany, s podpisom osoby konajúcej v mene Zmluvnej strany na listine je rovnocenný podpis elektronickou formou prostredníctvom platformy umožňujúcej elektronické podpisovanie dokumentov ako napr. Signi, či tomu obdobné alebo nahradzujúce spôsoby.
- 9.2 Pokiaľ bola medzi Zmluvnými stranami pred uzatvorením tejto Zmluvy uzatvorená zmluva s rovnakým resp. obdobným predmetom (ďalej len „Pôvodná zmluva“), táto Zmluva na ňu plynule nadväzuje a v plnom rozsahu ju nahrádza. Aplikácie UpBalancea aktivované podľa Pôvodnej zmluvy zostávajú v platnosti a počnúc termínom uvedeným v bode 3.1f2 tejto Zmluvy sa riadia touto Zmluvou. Pre prvé Zúčtovacie obdobie v režime tejto Zmluvy sa uplatňuje posledný platný Zoznam Užívateľov z Pôvodnej Zmluvy.
- 9.3 Ak bude niektoré z ustanovení tejto Zmluvy neplatné alebo nevykonateľné, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ sú tieto ustanovenia oddeliteľné od ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto dotknutého ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu Zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá účelu neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia.

- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na právne vzťahy bližšie neupravené Zmluvou sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných aplikovateľných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou je upravený právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 9.5 Na základe dohody Zmluvných strán budú prípadné spory vzniknuté z tejto Zmluvy podliehať právomoci súdov Slovenskej republiky.
- 9.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku s tým, že každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom (1) rovnopise.
- 9.7 Každá zo Zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo Zmluvy, resp. jej časti, ani jednotlivé pohľadávky, na iný subjekt, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, ibaže to táto Zmluva výslovne pripúšťa. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná.
- 9.8 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, (i) že si Zmluvu riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre Zmluvné strany dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a (iv) že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto podpisujú.

V ....., dňa.....

V ....., dňa.....

**Za Poskytovateľa:**

**Klient:**

.....  
**Up Déjeuner, s. r. o.**

Ing. Radmila Kuracinová, prokuristka

.....  
**Banskobystrický samosprávny kraj**

Mgr. Ondrej Lunter, predseda